

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Article 1: Objet et champ d'application du contrat

Le Client entend confier à la société TOP-COMPTA.FR qui l'accepte, les travaux suivants (ci-après la ou les « Prestation(s) ») :

- Codification et saisie des écritures d'achats, de ventes, de trésorerie, enregistrement des écritures de salaire et de charges sociales établies par le consultant social désigné, révision et lettrage des comptes auxiliaires et de trésorerie ;
- Souscription des bordereaux de TVA, d'impôt sur les sociétés, des déclarations fiscales assises sur les salaires, de la déclaration annuelle des honoraires et des indemnités kilométriques, et télédéclaration de la procédure DECLOYER
- Travaux d'inventaire et de clôture, tels que listés en annexe 1, et en faisant partie intégrante, pour l'exercice comptable commandé
- Liasse fiscale et télédéclaration de cette liasse aux services des impôts du client pour le compte du client qui valide cette liasse
- Etablissement des fiches de paie, DSN, Prélèvement à la source, déclarations sociales et fiscales assises sur les salaires par un de nos consultants Paie basé en France.

Article 2: Exécution de la Prestation**2-1) Les engagements**

Le Prestataire s'engage à se conformer strictement aux normes et procédures qui lui seront transmises par le Client pour mener à bien les Prestations. Le Prestataire s'oblige également au respect des normes professionnelles régissant son Client, le Prestataire répondant, pour l'application de cette obligation, de ses salariés comme de lui-même.

Il déclare par ailleurs disposer à Tunis des locaux, du parc informatique et de la main d'œuvre nécessaire pour mener à bien les travaux ci-dessus.

Il déclare en outre, avoir une parfaite connaissance des missions qui lui sont confiées et s'engage à y consacrer toutes les ressources humaines et techniques.

En particulier, TOP-COMPTA.FR s'engage :

- à affecter aux missions confiées par le Client, un personnel dédié, qualifié et confirmé ;
- à affecter aux missions sociales par le Client, des consultants experts en social et basés en France
- à affecter aux missions juridiques par le Client, un avocat inscrit à l'Ordre des avocats
- à respecter les délais de production et de transmission qui auront été convenus avec le Client ;
- à respecter la confidentialité la plus stricte concernant lesdits dossiers et procédure de traitement de l'information financière et de façon plus générale tout ce qui a trait aux relations d'affaires entre les parties. En conséquence, TOP-COMPTA.FR s'engage à ne pas les dévoiler aux tiers tant pendant la durée du contrat qu'après expiration ou les utiliser à son profit personnel, et prendre toutes mesures nécessaires, notamment à l'égard de son personnel, pour en maintenir le secret et interdire pendant les opérations de production l'accès de l'installation aux tiers, sauf autorisation préalable écrite du Client ;
- à restituer au Client, à l'expiration du contrat, tous les documents afférents aux missions définies ci-dessus et à ne pas conserver des copies ou autres reproductions de ces documents ou de tout autre document concernant le Client et de ses activités.

2-2) Les obligations des Parties

Le Client s'engage transmettre conformément aux procédures transmises par TOP-COMPTA.FR (Annexe 2 et 3) les pièces justificatives à TOP-COMPTA.FR.

En conséquence, TOP-COMPTA.FR s'engage à comptabiliser les écritures de révision, effectuer l'imputation définitive des comptes, la tenue complète de comptabilité et l'arrêté de bilan.

De ce fait, la tenue complète de comptabilité et l'arrêté de bilan devront être soumis au Client sous forme de projet de bilan pour validation et approbation de ce dernier.

Il est en outre précisé, pour l'accomplissement des diligences et Prestations, que le Prestataire s'engage, dans la mesure où le Client remet dans les délais à TOP-COMPTA.FR l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement des Prestations, à une obligation de résultat.

Compte tenu de cette obligation et afin de prémunir le Client contre les risques d'instabilité de son environnement politique, économique et social, le Prestataire s'engage à mettre en place une solution de substitution en mesure d'intervenir avec le même niveau de qualité et dans les mêmes délais si son centre de traitement de Tunisie n'était plus opérationnel.

Article 3: Calendrier -délais

Les Prestations de saisie et de tenue seront réalisées dans un délai de 12 jours à compter de la date de réception des pièces et documents à traiter.

Les Prestations de participation à l'arrêté des comptes devront être réalisées par le Client dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'exercice comptable.

Les obligations de souscription des déclarations fiscales et sociales seront réalisées, dans la mesure où c'est encore possible, selon le calendrier d'exigibilité desdites déclarations, les demandes de report de délai en cas de rattrapage de comptabilité en retard auprès de l'Administration fiscale restant à la charge du Client.

Article 4 : Rémunération & modalités de paiement

En contrepartie de la réalisation des Prestations, le Client versera au Prestataire qui l'accepte, une somme forfaitaire de **XXX** euros HT (exonération de TVA) par mois en formule **NOM FORMULE**.

+ **25 euros par mois** (au lieu de 30 euros) pour la Plateforme agréée native partenaire intégrée au CRM mis à disposition pour le Client.

+ **50 euros au forfait** au titre des frais d'activation de la Plateforme agréée

Pour uniformiser sa production comptable, le Prestataire a choisi de travailler avec une unique plateforme agréée avec ses clients.

Il est convenu que l'ensemble des frais engagés par le Prestataire, nécessaires à l'exécution de la Prestation sont couverts par le dit forfait et ne donneront donc pas lieu à un supplément de facturation.

Les sommes prévues ci-dessus seront payées par virement bancaire ou PAYPAL à TOP-COMPTA.FR à la signature de ce contrat de services, à savoir 1 mois d'avance dans le cadre d'un pack souscrit « **NOM FORMULE** » + mois de rattrapage au nombre de **X (mois à mois)**.

Article 5 : Durée et résiliation du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prend fin par dénonciation par l'une des Parties sans préavis par mail à info@top-compta.fr, confirmé par accusé de réception mail, ou par l'intermédiaire du formulaire de résiliation mis en place sur le site internet

Par ailleurs, tout manquement du Prestataire aux obligations qu'il a en charge, aux termes des articles 1 et 3 ci-dessus, entraînera, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit du présent contrat, trente jours après mise en demeure d'exécuter par mail avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article 6 : Litige – Clause d'attribution de compétence

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi par et soumis au droit tunisien. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi.

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux de Tunis.

De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celui-ci, un ensemble indivisible dans l'esprit des parties

Article 7 : Transfert du contrat

Le présent contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, il ne peut être cédé à un tiers par l'une des parties sans le consentement expresse préalable de l'autre.

Article 8 : Obligations du Client de collaboration et d'accès aux informations

Le Client mettra à la disposition du Prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du présent contrat.

Article 9 : Clause d'exclusivité

Le Client consent au Prestataire, l'exclusivité du traitement de son dossier qui lui est confié pour le ou les exercices comptables définis à l'article 1.

Article 10 : Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de toutes leurs suites, les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif, tel qu'indiqué en tête des présentes.